

0001033-28.2022.8.26.0366

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Bruno Nascimento Troccoli

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Moraes. Seguro Residencial. Alegação de ocorrência de furto qualificado, sem pagamento da indenização pelos bens móveis que estavam no imóvel segurado. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da seguradora-ré, que alega inexatidão das informações prestadas pelo autor e falta de comprovação da existência dos bens por meio da apresentação das notas fiscais. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida São Paulo nº 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001033-28.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001033-28.2022.8.26.0366

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Morgan Brito de França

Requerido:

Caixa Seguradora S.A

Juiz de Direito: Dr. Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38, da Lei n.º 9.099/95.

Fundamento e decido.

Não há que se falar na ausência de interesse processual.

A parte requerida apresente resistência à pretensão formulada pela parte requerente, sendo tal circunstância suficiente para assegurar à parte autora o exercício de seu direito de ação. Patente, pois, o interesse de agir.

No mérito, o pedido é parcialmente procedente.

A jurisprudência tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade, o que foi configurado na hipótese dos autos.

Inegável, pois, que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do consumidor que estabelece como direito básico deste, na defesa de seu direito em Juízo, a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é estabelecida a critério do Juiz, com base na verossimilhança da alegação ou diante da hipossuficiência do

consumidor, segundo as regras de experiência.

Não há dúvida que a autora tem direito à inversão do ônus da prova, posto que sua hipossuficiência em face da parte contrária é evidente, mormente considerando o porte econômico da ré.

Outrossim, verifica-se que as alegações da autora são verossímeis, tendo em vista a prova documental acostada a inicial.

Uma vez operada a regra de julgamento relativa a inversão do ônus da prova, caberia a ré comprovar a ocorrência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, entretanto, de tal ônus não se desincumbiu.

Sustentou a requerida para negar o pagamento do seguro a falta de comprovantes de preexistência dos bens segurados, segundo disposição contratual.

Como é possível observar pelas cláusulas insertas no contrato de seguro entabulado entre as partes, trata-se este de um contrato de adesão, a incidir sobre uma relação de consumo, de modo que referidas cláusulas serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, a teor do art. 47, da Lei 8.078/90.

Incontrovertida a contratação do seguro e o fato da autora estar em dia com o pagamento do prêmio respectivo.

É letra da lei que “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados” (Art. 757, do CC).

Mais que isso, “A emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco” (Art. 759, do CC).

Assim, são essenciais e indispensáveis a boa fé e a veracidade de ambas as partes nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual, mesmo porque, quando da proposta de seguro, com base nas declarações prestadas, a seguradora aceita ou não o risco e, na primeira hipótese, calcula o valor do prêmio a ser pago pelo segurado, levando-se em conta todas as informações declaradas o que, basicamente, se extrai do artigo 765 da lei civil.

Com efeito, no caso em exame, a ré não indenizou os bens relacionados na inicial, argumentando que, conclui-se pela falta de comprovação de ausência de envio de documentos essenciais.

Contudo, enquanto adimplente o segurado quanto ao pagamento do prêmio, torna-se imperioso o reconhecimento da responsabilidade da seguradora em pagar a respectiva e devida indenização.

Outrossim, no caso específico, a ré não demonstrou que por ocasião da elaboração do contrato de seguro, teria realizado a vistoria do imóvel, com a consequente constatação dos bens lá existentes.

Além disso, atentando-se à natureza dos bens mencionados pela parte autora e da atividade desenvolvida por esta, tem-se por razoável que aqueles bens relacionados se encontravam no interior do imóvel, por ocasião do evento danoso.

Desse modo, destaca-se que a cláusula contratual, a qual condiciona a indenização à comprovação da preexistência dos bens por meio da nota fiscal de aquisição, evidencia-se como abusiva e não deve subsistir.

Alias, nesse sentido, o julgado:

“APELAÇÃO. Ação de Cobrança de Indenização Securitária C.C Indenizatória por Danos Morais. Seguro Residencial. Alegação de ocorrência de furto qualificado, sem pagamento da indenização pelos bens móveis que estavam no imóvel segurado. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da seguradora-ré, que alega inexatidão das informações prestadas pelo autor e falta de comprovação da existência dos bens por meio da apresentação das notas fiscais. Descabimento. Ausência de vistoria prévia. Conduta abusiva da seguradora, que fere o equilíbrio e a boa fé do contrato e frustra a legítima expectativa do contratante. Abusividade da cláusula reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; APL 0003977-43.2013.8.26.0196; Ac. 9188883; Franca; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto; Julg. 16/02/2016; DJESP 01/04/2016).

Com efeito, seria trivial, no caso, que a Seguradora efetuassem uma vistoria prévia

no imóvel antes de emitir a apólice, para levantar os bens existentes no local e determinar o seu valor.

Não o tendo feito, assumiu o ônus de provar a inexistência dos bens apontados pelo segurado. Por sua vez a exigência de nota fiscal é exigência desproporcional para bens móveis do tipo daqueles que foram objeto do seguro.

A ré, ainda, impugna de forma genérica os valores apresentados pela autora no orçamentos juntado a inicial. Tais argumentos são insuficientes para refutar o teor do referido laudo, amparado em valores que não estão completamente à margem dos praticados no mercado.

No mais, entendo que o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.

Sabe-se que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano, ainda que exclusivamente moral (artigo 186 do Código Civil de 2002).

O dano moral é a lesão de um interesse de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade ou nos atributos da pessoa. Mais que isso: "Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade."

Ocorre que nem todos os acontecimentos da vida em sociedade que causam tristeza ou aborrecimentos, como no caso autos, podem ser configurados como danos morais indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as dores e dissabores experimentados pelos indivíduos, o caráter de dano moral para fins de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização, com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes (nesse sentido: TJSP, Apelação 990100268155, 27ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 14/09/2010, reg. 30/09/2010).

Compulsando-se os autos, constata-se que não há qualquer demonstração dos alegados danos morais.

Assim, não se vislumbra qualquer prova de violação à honra ou à imagem da demandante e tampouco o abalo de crédito a justificar o pedido inicial.

Por estas razões, o pedido de indenização extrapatrimonial fica fadado à rejeição. Isto posto, resolvo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a ré a pagar para a autora a importância de R\$ 2.340,00, descontado o valor da franquia, a ser corrigida desde a data do requerimento administrativo, utilizando-se a Tabela Prática de Atualização do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Isento de despesas processuais e honorários advocatícios, ante o que estabelece o "caput" dos artigos 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95.

Preparo devido na forma da Lei n.º 11.608/2003, o qual deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II, do artigo 4.º, nos termos do artigo 698, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo.

O prazo para a interposição de eventual recurso 10 (dez) dias começará a fluir a partir da intimação desta sentença.

P. I. C.

Mongaguá, 07 de dezembro de 2022.